

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3620/2530

นางสาวถนอมศรี กลิ่นประเสริฐ กับพวก

ธนาคารมหานคร จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 166, มาตรา 698

ป.วิ.พ. มาตรา 182

โจทก์ที่ 1 และที่ 2 จำนองที่ดินเป็นประกัน ส. ในตำแหน่งคอมปราโดร์ส. ปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดทำให้จำเลยเสียหาย จำเลยฟ้อง ส. ล้มละลาย ต่อมาจำเลยถอน คำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายนั้น ดังนี้ เป็นผลให้จำเลยหมดสิทธิที่จะเรียกร้องหนี้จาก ส.ผู้ล้มละลายเท่านั้น มิใช่หนี้ของลูกหนี้จะบังคับไปตาม ป.พ.พ.มาตรา 698 อันจะทำให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากความรับผิด คู่ความทำกัน ขอให้ศาลชี้ขาดประเด็นเดียวว่าการที่จำเลยถอนคำขอรับชำระหนี้ของจำเลยในคดีล้มละลาย ทำให้โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันจะยังคงต้องรับผิดในฐานะผู้ค้ำประกันต่อจำเลยหรือไม่ปรากฏตามคำแถลงของคู่ความในรายงานกระบวนการพิจารณาว่า เรื่องค่าเสียหายและดอกเบี้ย ให้ศาลพิจารณาให้ตามคำฟ้องและคำให้การดังนี้ ศาลต้องพิจารณาตามประเด็นจากคำฟ้องและคำให้การ เมื่อโจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ดอกเบี้ยที่จำเลยฟ้องแย้งเกิน 5 ปี จึงมีประเด็นเรื่องอายุความดอกเบี้ยค้างส่งตาม ป.พ.พ. มาตรา 166.

โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้ศาลบังคับจำเลยจดทะเบียนเพิกถอนการจำนอง ที่จดทะเบียนจำนองที่ดินเป็นประกันนายไสว เลิศไพรวัง ทำงานในตำแหน่งคอมปราโดร์ ธนาคารจำเลย และให้คืนโฉนดให้โจทก์ทั้งสองกับให้ใช้ค่าเสียหายเดือนละ 20,000 บาท

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า นายไสว เลิศไพรวัง ปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดทำให้จำเลยเสียหายเป็นเงินกว่าสิบล้านบาท จำเลยมีสิทธิไม่ยอมให้โจทก์ไถ่ถอนการจำนองขอให้ศาลยกฟ้อง และให้โจทก์ที่ 1 ชำระเงิน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย โจทก์ที่ 2 ชำระเงิน 260,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่จำเลย โจทก์ทั้งสองให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์ทั้งสองไม่ผิดสัญญาจำนอง จำเลยคิดดอกเบี้ยเกิน 5 ปี

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ทั้งสองชำระเงินแก่จำเลย

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...คู่ความได้แถลงตกลงทำกันให้ศาลชี้ขาดประเด็นเดียวโดยไม่สืบพยานบุคคล เพียงขอให้ศาลเรียกเอกสารตามที่ระบุไว้มาประกอบดุลพินิจในการวินิจฉัยประเด็นตามคำทำ โดยให้ศาลพิจารณาตามคำฟ้อง คำให้การ และคำแถลงรับข้อเท็จจริงของคู่ความ ซึ่งข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า มารดาโจทก์ที่ 1 และตัวโจทก์ที่ 2 ได้จำนองที่ดินเพื่อค้ำประกันความเสียหายที่นายไสว เลิศไพรวัง ก่อขึ้นในการที่นายไสวเป็นคอมปราโดร์ของธนาคารจำเลยสาขาตลาดพลู ต่อมานายไสวทำงานบกพร่องเป็นเหตุให้เป็นหนี้จำเลยเกือบสองล้านบาท จำเลยจึงฟ้องนายไสวเป็นคดีล้มละลายหมายเลขคดีดำที่ ล.111/2514 หมายเลขคดีแดงที่ ล.4/2515 ศาล

สั่งพิทักษ์ทรัพย์นายไสว เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2515 จำเลยได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ไว้แล้ว ต่อมานายไสวขอประณามหนี้ก่อนล้มละลาย ศาลสั่งเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2517 เห็นชอบด้วยการประณอมหนี้ และในวันที่ 11 เมษายน 2518 จำเลยขอถอนคำขอรับชำระหนี้และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อนุญาตให้ถอนคำขอรับชำระหนี้และจำหน่ายจากบัญชี ต่อมาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลายให้เจ้าหนี้รายอื่นและขอปิดคดีศาลมีคำสั่งให้ปิดคดี

คู่ความทำกันให้ศาลชี้ขาดประเด็นเดียวว่า การถอนคำขอรับชำระหนี้ของจำเลยในคดีล้มละลายหมายเลขแดงที่ ล.5/2515 จะทำให้มารดาโจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันจะยังคงต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกันต่อธนาคารจำเลยต่อไปหรือไม่ถ้าศาลชี้ขาดในประเด็นนี้แล้ว ถือเป็นข้อแพ้งชนะในคดีนี้ทั้งหมดส่วนเรื่องค่าเสียหายและดอกเบี้ยตามฟ้องและฟ้องแย้ง ให้ศาลพิจารณาตามคำฟ้องและคำให้การ

พิเคราะห์แล้ว ในประเด็นแรกที่โจทก์ทั้งสองฎีกาว่า การถอนคำขอรับชำระหนี้ของจำเลยในคดีล้มละลายที่นายไสวลูกหนี้ถูกฟ้องทำให้เจ้ามรดกคือมารดาโจทก์ที่ 1 กับโจทก์ที่ 2 ผู้ค้ำประกันนายไสวหลุดพ้นจากความรับผิดชอบต่อจำเลยตามนัยมาตรา 27 และ 91 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 หรือไม่นั้น เห็นว่าจริงอยู่ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 27 และ 91 มีความหมายรวมเป็นในความว่า เมื่อลูกหนี้ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เจ้าหนี้จะต้องขอรับชำระหนี้ภายในกำหนดสองเดือนนับจากวันที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ถ้าไม่ยื่นคำขอภายในกำหนดเวลาดังกล่าวเจ้าหนี้อย่อมหมดสิทธิที่จะเรียกร้องหนี้รายนั้นจากลูกหนี้ และกรณีนี้นายไสวลูกหนี้ได้ถูกฟ้องคดีล้มละลายจนศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ และจำเลยซึ่งเป็นเจ้าหนี้ได้เคยยื่นคำขอรับชำระหนี้แล้ว แต่ต่อมาได้ถอนคำขอดังกล่าวเสียเท่ากับว่าไม่เคยมีการขอรับชำระหนี้และเวลาก็ได้ล่วงเลย 2 เดือนไปแล้ว ย่อมเป็นผลให้จำเลยหมดสิทธิที่จะเรียกร้องหนี้รายนี้จากนายไสว ตามบทบัญญัติกฎหมายดัง

กล่าวข้างต้น แต่ก็เป็นกรณีพิพาทที่จะเรียกร้องหนี้จากลูกหนี้ มิใช่เป็นการที่หนี้ของลูกหนี้จะรับสิ้นไปตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 698 อันจะทำให้ผู้ค้าประกันหลุดพ้นจากความรับผิด ฉะนั้น มารดาโจทก์ที่ 1 กับโจทก์ที่ 2 จึงยังคงต้องรับผิดต่อจำเลยอยู่ ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้โจทก์ทั้งสองแพ้คดีตามคำทำศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล

ส่วนฎีกาของโจทก์ทั้งสองที่ว่า ศาลพิพากษาให้โจทก์ทั้งสองชำระดอกเบี้ยเกิน 5 ปี เป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่าตามคำทำระหว่างโจทก์จำเลยตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 14 กันยายน 2517 ว่า " คู่ความแถลงต่อไปว่า สำหรับประเด็นเรื่องค่าเสียหายและดอกเบี้ยตามคำฟ้องและคำให้การและฟ้องแย้ง ให้ศาลพิจารณาให้ตามคำฟ้องและคำให้การ" ฉะนั้น สำหรับดอกเบี้ยนั้นจะเรียกได้เพียงใดหรือไม่ ศาลจะต้องพิจารณาตามเนื้อหาหรือประเด็นจากคำฟ้องและคำให้การ มิใช่จะต้องให้เต็มตามที่เรียกร้องมาในคำฟ้องหรือฟ้องแย้งไปเลย โดยดอกเบี้ยที่จำเลยฟ้องเรียกจากโจทก์ทั้งสองนั้น โจทก์ทั้งสองได้ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ดอกเบี้ยที่จำเลยฟ้องแย้งเรียกเกิน 5 ปี จำเลยจึงไม่มีสิทธิเรียกได้ จึงมีประเด็นเรื่องอายุความที่จะพิจารณาซึ่งปรากฏว่าจำเลยฟ้องเรียกดอกเบี้ยจากโจทก์ที่ 1 จากเงินต้น 100,000 บาท ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2504 ถึงวันยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง คือ วันที่ 5 เมษายน 2527 เรียกจากโจทก์ที่ 2 จากเงินต้น 260,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยเท่ากัน นับแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2505 ถึงวันยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง คือ 5 เมษายน 2527 แสดงว่าดอกเบี้ยค้างจ่ายของโจทก์ทั้งสองที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 5 เมษายน 2522 นั้น จำเลยมิได้ฟ้องในกำหนดอายุความ 5 ปี คดีจำเลยจึงขาดอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 166 จำเลยเรียกไม่ได้คงเรียกได้เฉพาะดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องแย้งย้อนหลังไป 5 ปีซึ่งคิดเป็นดอกเบี้ยจากโจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 75,000 บาท จากโจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 195,000 บาท สำหรับดอกเบี้ยจากโจทก์ที่ 2 นี้จำเลยฟ้องแย้งเรียกเพียง 191,794 บาท 52 สตางค์ จึงพิพากษาให้ตาม

ที่ขอได้ ส่วนดอกเบี้ยจากโจทก์ที่ 2 นั้น ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ 75,041 บาท 09 สตางค์ ตามที่จำเลยขอไม่ถูกต้อง"

พินิจพิจารณาแล้วเห็นว่า ให้โจทก์ที่ 1 ชำระดอกเบี้ย 75,000 บาทแก่จำเลยนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(นิเวศน์ คำทอง-อภินัย ปุชฺปาคม-ชวลิต นราลัย)

แหล่งที่มา สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ

ผู้ค้าประกันจะหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ (discharge) เมื่อหนี้ของลูกหนี้ระงับสิ้น
ไป (extinguish) แล้วเท่านั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 698
เหตุที่จะทำให้หนี้ของลูกหนี้ระงับสิ้นไป เช่น การชำระหนี้ (Performance) ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว หรือแม้จะชำระหนี้ไม่ตรงตามที่ได้ตกลง แต่เจ้าหนี้ยอมรับก็ทำให้หนี้
นั้นระงับไปเช่นกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 321 ถ้าหากเจ้า
หนี้ไม่ยอมรับการชำระหนี้หรือไม่สามารถจะรับชำระหนี้ หากบุคคลผู้ชำระหนี้วาง
ทรัพย์สินเป็นวัตถุแห่งหนี้แล้วหนี้นั้นก็ระงับเช่นกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 331 การปลดหนี้ (Release) ให้แก่ลูกหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 340 การหักกลบลบหนี้ (Set-off) ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 341 การแปลงหนี้ใหม่ (Novation) ตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ มาตรา 349 หนี้เคลื่อนกลืนกัน (Merger) ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 353 นอกจากเหตุต่าง ๆ ที่กล่าวมาทำให้หนี้ระงับสิ้นไปแล้วยังมี กรณีหนี้ที่ขาดอายุความแม้หนี้ไม่ระงับสิ้นไป ผู้ค้ำประกันมีสิทธิจะยกอายุความขึ้น ต่อสู้เจ้าหนี้ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 192 เป็นเหตุให้ผู้ค้ำ ประกันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบได้เช่นกัน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 272/2506 วินิจฉัยว่า "เมื่อหนี้ของลูกหนี้ซึ่งเป็นหนี้ประธานขาดอายุความฟ้องร้องแล้วและผู้ค้ำ ประกันยกขึ้นต่อสู้หนี้ของผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นหนี้อุปการณ ย่อมหลุดพ้นความรับผิด" คำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกนี้ ธนาคารมหานคร จำเลยในคดีนี้เป็นโจทก์ฟ้องลูกหนี้ ในคดีล้มละลาย ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จำเลยได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อมาจำเลย ขอดอนคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อนุญาตให้ ถอนคำขอรับชำระหนี้และจำหน่ายจากบัญชี การถอนคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้ม ละลายไม่เป็นเหตุให้หนี้ของลูกหนี้ระงับไปสิ้นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พณิชย์ มาตรา 698 หนี้เดิมยังคงมีอยู่ ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยว่า "คำขอรับชำระหนี้ที่ ยื่นไว้แล้วขอดอนไปย่อมลบล้างผลแห่งการยื่นคำขอทำให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมเสมือน มิได้มีการยื่นคำขอไว้เลย..." เมื่อหนี้ของลูกหนี้ไม่ระงับสิ้นไป โจทก์ทั้งสองในฐานะผู้ ค้ำประกันจึงคงต้องรับผิดต่อธนาคารมหานครจำกัด จำเลย การที่ธนาคารมหานคร จำกัดจำเลยถอนคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย ย่อมมีผลเท่ากับเจ้าหนี้ไม่ขอรับ ชำระหนี้ภายในสองเดือนตามมาตรา 72,91 พระราชบัญญัติล้มละลาย มีผลให้หมด สิทธิที่จะฟ้องร้องลูกหนี้ให้รับผิดในทางแพ่งอีกไม่ได้ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1001/2506 วัชรินทร์ปัจเจกวิญญูสกุล.